المرسوم رقم 60/72 الصادر بتاريخ 20 إبريل 1960 المعدل بالقانون رقم 63-106 الصادر بتاريخ: 21 يونيو 1963 المحدد لنظام الأسلحة النارية والذخائر في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الباب الأول: المبادئ

المادة الأولى: يحظر على كامل امتداد تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية استيراد وبيع ونقل وتخزين الأسلحة النارية والرصاص الحي والأعيرة النارية ومساحيق البارود مهما كانت، باستثناء الحالات وتبعا للشروط المحددة بهذا المرسوم.[1]

[1] - انظر النصوص التالية ذات الصلة:

1- مقرر رقم: 0281 بتاريخ 20 مارس 2017 يحدد مختلف الأسلحة للجيش البري

المادة الأولى : تحدد مختلف الأسلحة للجيش البري كالتالي :

- سلاح المشاة
- المدرعات
- سلاح المدفعية
- سلاح الهندسة
- سلاح العتاد
- سلاح الإشارة

المادة 2 : تحدد خصوصيات هذه الأسلحة بموجب توجيه من قائد الأركان العامة للجيوش.

المادة 3: يكلف قائد الأركان العامة للجيوش بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

2- قانون رقم 97 - 15 صادر بتاريخ 12 يوليو 1997، يسمح بالمصادقة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدميرها

بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي :

المادة الأولى. يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها الموقعة في باريس بتاريخ 13 يناير 1993.

المادة 2. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للدولة.

3- قانون رقم 97 _ 22 صادر بتاريخ 16 يونيو 1997 يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

المادة الأولى. - يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم المعتمدة في نيويورك بتاريخ 4 دجمبر 1989 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة .

المادة 2. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره " قانونا للدولة.

4- قانون رقم 97 _ 23 صادر بتاريخ 16 يوليو 1997 يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على معاهدة افريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا)

المادة الأولى. يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على معاهدة افريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا) الموقعة في 11 إبريل 1992 في القاهرة.

المادة 2. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره " قانونا للدولة.

5- قانون رقم 97 _ 25 صادر بتاريخ 16 يوليو 1997 يسمح بالموافقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاتفاقية حول الوقاية من الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية بمن فيهم الوكلاء الدبلوماسيون ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

المادة الأولى: يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاتفاقية حول الوقاية من الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية بمن فيهم الوكلاء الدبلوماسيون ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الموقعة بنيويورك بتاريخ: 14 دجمبر 1973.

المادة 2. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره " قانونا للدولة.

6- قانون رقم 94 _ 006 صادر بتاريخ 18 يناير 1994 يسمح بالموافقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية الى معاهدة منع انتشار الاسلحة الذرية الموقعة في فاتح يوليو 1968 في واشنطن ولندن وموسكو.

المادة الأولى: يسمح لرئيس الجمهورية بان يقوم باجراءات انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة منع انتشار الاسلحة الذرية الموقعة في فاتح يوليو 1968 في واشنطن ولندن و موسكو..

المادة 2. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره " قانونا للدولة.

7- مرسوم رقم 023 - 2013 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013 يقضي بإنشاء سلطة وطنية معنية بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث و صناعة و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية و تدميرها.

الفصل الأول: إنشاء و مهام و تشكيل السلطة الوطنية

المادة الأولى: إنشاء سلطة وطنية بهدف تنفيذ اتفاقية حظر استحداث و صناعة و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية و تدميرها، المسماة فيما يلى "الاتفاقية"، على مستوى تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية و سياسة الحكومة المتعلقة بهاء تنشأ سلطة وطنية لتنفيذ حظر استحداث و صناعة و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية و تدميرها، و تسمى (السلطة الوطنية).

المادة 2: مهام و صلاحيات السلطة الوطنية

1) تقوم السلطة الوطنية على وجه الخصوص، بما يلي :

(أ) مساعدة السلطات المعنية في إعداد السياسة الوطنية و التشريعات لتنفيذ الاتفاقية و ضمان تطبيقها؛

(ب) العمل كمركز وطني للاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و تسمى فيما يلي "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، و مع غيرها من الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(ج) ضمان مراقبة التنفيذ على المستوى الوطني و تطبيق الاتفاقية؛

د) دعم أهداف الاتفاقية من طرف الدولة الموريتانية.

2) توفي السلطة الوطنية بأداء وظائفها، و ذلك على نحو فعال قدر الإمكان لتحقيق أهداف الاتفاقية؛

3) توفي السلطة الوطنية بأداء أية مهام أخرى قد تعهد لها بقانون أو مرسوم

المادة 3: تشكيل السلطة الوطنية

تتكون السلطة الوطنية من:

1) لجنة وزارية، الهيئة المقررة للسلطة الوطنية، المسماة فيما يلي "اللجنة":

2) الأمانة الفنية، الهيئة التنفيذية للسلطة الوطنية، المسماة فيما يلي "الأمانة"

المادة 4: موارد السلطة الوطنية

ترصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ مهام السلطة الوطنية من ميزانية الدولة. يجوز للسلطة الوطنية أيضا تعبئة الموارد من المؤسسات الدولية

الفصل الثاني: اللجنة

المادة 5: تشكيل اللجنة

1) تتكون اللجنة من الأعضاء التاليين:

(أ) ممثل عن وزارة النفط و الطاقة و المعادن؛

(ب) ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية؛

(ج) ممثل عن وزارة الدفاع؛

(د) ممثل عن وزارة البيئة؛

(هـ) ممثل عن وزارة الصحة؛

(و) ممثل عن وزارة العدل؛

(ز) ممثل عن وزارة التجارة و الصناعة؛

(ح) ممثل عن وزارة الداخلية؛

(ط) ممثل عن وزارة المالية؛

(ي) ممثل عن وزارة التهذيب الوطني؛

(ك) ممثل عن السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع و الأمن و السلامة النووية.

2) يعين الأعضاء بمرسوم.

3) و يرأس اللجنة ممثل وزارة النفط و الطاقة و المعادن.

4) و اعتمادا على طبيعة القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة، يجوز للرئيس إشراك هيئات أخرى معنية أو أشخاص مؤهلين، دون أن يكونوا "أعضاء" بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 6: ضمان التنفيذ الوطني و تطبيق الاتفاقية و مطابقتها مع السياسات و التشريعات الوطنية:

(1) تقترح اللجنة على السلطات المختصة التدابير التي تراها ضرورية أو مناسبة لضمان تنفيذ الاتفاقية، خصوصا مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية.

(2) تدرس و تقدم المشورة بشأن كل الترتيبات التشريعية أو التنظيمية و كذلك كل قرار عمومي يتعلق بتنفيذ الاتفاقية

(3) تبدي اللجنة المشورة بشأن الامتثال لأحكام الاتفاقية، قبل التوقيع على أي اتفاق دولي يؤثر على تنفيذ الاتفاقية أو أهدافها

(4) تشارك اللجنة في تحديد المواقف الوطنية التي تدافع عنها موريتانيا في الهيئات التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المادة 7: الإشراف على الأمانة من طرف اللجنة

تشرف اللجنة على الأمانة في ممارسة سلطاتها على النحو المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا المرسوم

المادة 8: مهام اللجنة

(1) تنعقد اللجنة بناء على استدعاء من الأمانة العامة بطلب من الرئيس أو بناء على طلب من عضو آخر على الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر و كلما دعت الحاجة، بدلا من أن يحددها الرئيس.

(2) يتكون النصاب القانوني من سبعة (7) أعضاء على الأقل.

(3) تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو في حالة تعذره بالتصويت [الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين و المصوتين. في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا].

(4) تصادق اللجنة على التقرير السنوي لنشطات السلطة الوطنية التي أعدتها الأمانة بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين و المصوتين.

(5) يمكن إنشاء لجان فرعية فنية وفق ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها.

(6) تعتمد اللجنة تنظيما داخليا يحدد الشروط الأخرى لعملها.

الفصل الثالث: الأمانة

المادة 9: تشكيل الأمانة

تنشأ الأمانة لدى السلطة الوطنية. و يحدد أعضائها و كيفية عملهم بمقرر صادر عن رئيس اللجنة.

المادة 10: المركز الوطني للاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و الدول الأطراف الأخرى

(1) تؤمن الأمانة الاتصال و التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

(2) تطور الأمانة الروابط مع الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية، و العمل معهم، و مع سلطاتهم الوطنية لتحقيق أهداف الاتفاقية.

(3) وفقا للالتزامات الموريتانية بموجب الاتفاقية، تنقل الأمانة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعطيات و المعلومات ذات الصلة، و لاسيما البيانات و الإشعارات الوطنية المطلوبة بموجب أحكام الاتفاقية.

المادة 11: المساعدة في تنفيذ خطة وطنية و تطبيق الاتفاقية

(1) تؤمن الأمانة تنسيق الأعمال المختلفة من دوائر الدولة للمشاركة في تحقيق أهداف الاتفاقية.

(2) تقوم الأمانة بتعزيز تطبيق مقترحات و آراء اللجنة لدى مختلف دوائر الدولة.

(3) يمكن للأمانة أن تستدعي أي شخص طبيعي أو معنوي يقدم لها معلومات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

(4) تصدر الأمانة التراخيص و تتلقى تقارير عن الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية للاتفاقية و المواد الكيميائية العضوية الخاضعة للقواعد و الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في القانون القاضي بتنفيذ الاتفاقية و نصوصه التطبيقية.

(5) يحق للأمانة اختيار و إرسال مفتشين وطنيين تعهد إليهم عمليات التفتيش على المنشآت المدرجة على الأجزاء السادسة و التاسعة من المرفق على تنفيذ الاتفاقية و التحقق منها.

(6) تسهل الأمانة عمليات التفتيش بموجب تطبيق الاتفاقية، خصوصا:

(أ) ترافق فريق التفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال عمليات التفتيش الدولية التي تجري على كافة التراب الموريتاني أو أي مكان آخر يخضع لولايتها القضائية؛

(ب) تساعد القطاعات و الهيئات المعنية في حالات التفتيش الدولي على تقديم المعلومات و الوثائق المطلوبة لفريق التفتيش الدولي. (7) تؤمن الأمانة سرية البيانات الواردة في إطار تطبيق القانون القاضي بتنفيذ الاتفاقية و نصوصها التطبيقية، بما في ذلك هذا المرسوم. (8) تنصح الأمانة اللجنة بإعداد برنامج وطني للحماية من الأسلحة الكيميائية.

(9) تحتفظ الأمانة بالعلاقات وتتعاون مع السلطات الوطنية للحفاظ على النظام في حالة انتهاك مشتبه للقانون القاضي بتنفيذ الاتفاقية أو لنصوصها التطبيقية.

المادة 12: دعم أهداف الاتفاقية

(1) تنشئ و تحتفظ الأمانة بسجل لجميع الأنشطة المنظمة الخاضعة للمواد الكيميائية المدرجة في الجداول و المواد الكيميائية العضوية، المحددة و تقوم بدور الكاتب و بوصفها كاتبا تقوم الأمانة ب:

(أ) تسجيل طلبات الحصول على ترخيص منشآت التصنيع المواد الكيميائية في الجدول رقم (1) و تدير نظام الترخيص المنشأ بموجب القانون القاضي بتنفيذ الاتفاقية و نصوصها التطبيقية؛

(ب) تسجيل طلبات للحصول على الترخيص المتعلق بعمليات الاستيراد و التصدير للمواد الكيميائية في الجداول 1 و 2 و 3 و تدير نظام التراخيص و التصاريح التي أنشأها القانون القاضي بتنفيذ الاتفاقية و نصوصها التطبيقية؛

(ج) تسجيل المعلومات الواردة من أشخاص طبيعيين أو معنويين بموجب القانون القاضي بتنفيذ الاتفاقية و نصوصها التطبيقية و مقارنة المعلومات ذات الصلة الواردة في البيانات الموريتانية قبل تقديمها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طبقا للاتفاقية؛

المادة 2: يحظر كذلك تصنيع الأسلحة المتطورة والأسلحة المتداولة تقليديا، وتصنيع قطع غيار هذه الأسلحة وتصنيع الذخائر الحية وكافة المواد التي يمكن أن تساعد في صناعة الأعيرة النارية والذخائر الحية.

المادة 3: غير أنه يمكن أن تمنح تراخيص استيراد ونقل وحيازة للأسلحة النارية، وبصفة فردية لشخصيات شرفية، وبالشروط المبينة أعلاه.

المادة 4: يلتزم المستفيدون من هذه التراخيص بعدم منح ولا إعارة ولا بيع الأسلحة موضوع التراخيص بدون إذن مسبق من الوزير المكلف بالداخلية.

(د) ممارسة سلطتها التقديرية لتعيين مفتشين وطنيين معينين طبقا للمادة 11 من هذا المرسوم في مهمة التحقق من صحة المعلومات التي وردت بموجب القانون القاضي بتنفيذ الاتفاقية و نصوصها التطبيقية.

(2) تقوم الأمانة بدراسة:

(أ) كل المعلومات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، و رصد الأخيرة؛

(ب) كل المسائل التي من شأنها تسهيل التعاون بين السلطات العمومية من جهة و منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بدراستها، يمكنها التعاون مع أي قطاع معني أو أي هيئة أو شخص مؤهل و على أساس هذه الدراسات، تقوم الأمانة بتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز أهداف الاتفاقية.

(3) تبادر الأمانة بأنشطة إعلامية بالتدريب التحسين الجمهور بمخاطر انتشار الأسلحة الكيماوية، و وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، و بأهداف الاتفاقية و متطلب البيان و الترخيص.

المادة 13: المهام الإدارية للأمانة

تقوم الأمانة بتنفيذ المهام الإدارية التالية :

(1) تدعو إلى عقد اجتماعات اللجنة بناء على طلب من الرئيس أو أحد الأعضاء الآخرين، و تكون مسؤولية عن الترتيبات الإدارية و اتخاذ القرارات اللازمة.

(2) تكتب محاضر الاجتماعات، و هي مسؤولة عن حفظ ملفات و أرشيف اللجنة.

(3) تعد تقريرا سنويا عن أنشطة السلطة الوطنية للمصادقة عليها من طرف اللجنة.

(4) تؤمن الترابط بين أعضاء اللجنة.

(5) تنسيق عمل اللجان الفرعية التي أنشأتها اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

المادة 14: تنظيم و عمل الأمانة

(1) تخضع الأمانة العامة لوصاية اللجنة. و تتبع إرشادات و أوامر اللجنة.

(2) يرأسها منسق معين من قبل اللجنة.

(3) تحدد قواعد تنظيمها و عملها من طرف اللجنة.

المادة 15: دعم السلطات الحكومية للأمانة

تتعاون السلطات الحكومية المعنية مع الأمانة و تدعم ممارسة صلاحياتها التي يمنحها هذا المرسوم.

الفصل الرابع: ترتيبات نهائية

المادة 16: يكلف وزير النفط و الطاقة و المعادن بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

المادة 5: لا تخضع لمقتضيات هذا المرسوم الأسلحة النارية والذخائر الموجهة لاستخدامات تشكيلات الشرطة أو أية قوة عمومية أخرى إضافة إلى الأسلحة الهوائية المضغوطة.

الباب الثاني: حول الأسلحة

المادة 6: تصنف الأسلحة النارية طبقا للتدرج التالي:

- البنادق المتطورة ذات الفوهة الخشنة؛
- البنادق المتطورة ذات الفوهة الناعمة؛
- الأسلحة التقليدية المتداولة.

المادة 7: في كل سنة، يحدد الوزير الأول بمقرر، الدفعة الإجمالية للأسلحة ذات الفوهة الناعمة المرخص في استيرادها وتوزع الدفعة بين مختلف الدوائر والعاصمة.

المادة 8: يحظر على أي كان استيراد الأسلحة النارية قبل حصوله على رخصة استيراد. يصدر هذه الرخصة الوزير المكلف بالشؤون الداخلية.

يفرض قادة الدوائر بمنح رخص استيراد الأسلحة ذات الفوهة الناعمة للأشخاص المقيمين في حوزتهم في حدود الدفعة الممنوحة من الأسلحة سنويا.

يختص الوزير المكلف بالشؤون الداخلية حصريا بإصدار رخص الاستيراد وحمل الأسلحة المتطورة ذات الفوهة الخشنة في حدود الدفعة المحددة من لجنة الدفاع.

المادة 8 (مكررة): لا يمكن لأي شخص الاستفادة من التراخيص المنصوص عليها في المادة أعلاه.

إذا سبق أن كان موضوعا لإدانة بسبب مخالفة أو جنحة مجرمتين ومعاقبتين بالنصوص المنظمة للقنص.

تبلغ الجزاءات المترتبة على مخالفة النصوص المنظمة للقنص.

بشكل دائم من طرف مصلحة المياه والغابات للوزير المكلف بالشؤون الداخلية إضافة

إلى تبليغها إلى قادة الدوائر المعنية.

المادة 9: تمتد صلاحية رخصة الاستيراد سنة ويبدأ سريانها من تاريخ إصدارها يتم إعداد الترخيص الفردي لحمل السلاح بالتزامن مع الترخيص في الاستيراد، ويحال من السلطة المختصة لمصلحة الجمارك التي تسلم السلاح لصاحبه بعد التأكد من وصوله تبعا للاستيراد، وبعد ذلك يمكن للمعنى حيازة سلاحه.

لا يمكن جمركة أي سلاح دون تقديم رخصة حمل السلاح.

خلال الجمركة، يتم إلغاء رخصة الاستيراد.

المادة 10: مع بداية كل ثلاثة أشهر، ترفع مصلحة الجمارك إلى الوزير المكلف بالشؤون الداخلية كشفا بالأسلحة المستوردة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، الذي يشعر رئيس مصلحة الضرائب المباشرة وقادة الدوائر المعنيين بهدف تحيين جداول الضريبة على الأسلحة ومراقبة التسلح.

المادة 11: تقتصر رخصة حمل السلاح على صاحبها، ويجب تقديمها عند كل طلب من السلطة الإدارية.

المادة 12: يبقى العمل ساريا بشكليات رخص الاستيراد ورخص حمل السلاح المستخدمة حاليا.

تتضمن الشكليات خمسة أجزاء قابلة للفصل مصنفة من (أ) إلى (هـ). الكشف (أ) موجه إلى الوزير المكلف بالشؤون الداخلية، والكشف (ب) موجه إلى الدائرة، والكشف (ج(موجه إلى الجمارك ثم إلى المعني، والكشف (د) موجه إلى المعني ثم إلى الجمارك، والكشف (هـ). موجه إلى الجمارك.

المادة 13: يخضع كل تنازل عن سلاح، بصفة شرفية أو مجانية لترخيص جديد من السلطة المختصة، ويجب أن يكون موضوعا لطلب شخصي للحمل موجه من كل معني به.

عند الاستجابة لهذا الترخيص. يتم إلغاء الترخيص القديم وتدون ملاحظة بذلك في سجلات المراقبة.

يصدر ترخيص فردي جديد للحاصل على السلاح دون أن يحسب ضمن الدفعة الممنوحة المطلوب استيرادها.

المادة 14: عند التحويل، يجب على السلطة التي تصدر الترخيص بحمل السلاح على مستوى الحائز، أن تتأكد من أن السلاح المحول مسجل في جداول الضريبة على السلاح.

المادة 15: لا يمكن أن يسمح بأي تنازل عن سلاح إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاقتناء أو الاستيراد.

المادة 16: يقتصر استصدار نسخ تراخيص حمل الأسلحة على السلطة التي أعدت الأصل وتحمل نسخ نفس الرقم التعريفي المدون في الأصل ونفس تاريخ الإصدار المدون فيه.

المادة 17: لا يرخص لأي تاجر باستيراد أو تخزين أسلحة نارية إلا في حالة ما إذا تم تكليفه بطلبها لحساب أشخاص حائزين على ترخيص بالاستيراد.

وعليه، يتم استيراد الأسلحة وجمركتها استنادا إلى التراخيص الفردية حصرا.

المادة 18: لا يمكن لأي فرد بطبيعة الحال حيازة أكثر من قطعتي سلاح. لا تدخل في الحساب الأسلحة المحوزة من طرف شخص استنادا إلى صفته أو وظائفه، ولا الأسلحة الزائدة المحوزة بصفة مشروعة عند تاريخ المصادقة على هذا المرسوم.

من أجل تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة، يصدر مقرر عن الوزير المكلف بالشؤون الداخلية يحدد لائحة الأشخاص المسموح لهم بحيازة عدة أسلحة

المادة 19: تلزم السلطات التي أصدرت تراخيص الاستيراد وحمل الأسلحة بتسجيل التراخيص المعنية وترقيمها طبقا للتعليمات الخاصة الموجهة إليهم بهذا الشأن.

المادة 20: ترفع حصيلة إسمية بالتراخيص التي تم إعدادها من طرف السلطة التي أعدتها، ويتم تجميع الكشوف امن شكليات التراخيص. تحال مختلف هذه الوثائق مع نهاية كل ستة أشهر إلى الوزير المكلف بالشؤون الداخلية للرقابة والتسجيل. مع نهاية كل سنة يرفع قادة الدوائر إلى كل من الوزير المكلف بالشؤون الداخلية والوزير المكلف بالاقتصاد والريفي الوضعية الكاملة والمفصلة للأسلحة الممسوكة في دوائرهم، بحيث تشكل قاعدة يتم التأسيس عليها في إعداد الجداول المتعلقة بالضريبة على الأسلحة بالنسبة للسنة المالية المقبلة.

المادة 21: تطبق مقتضيات هذا الباب كذلك على استيراد قطع غيار الأسلحة وتخزينها وبيعها والتنازل عنها.

الباب الثالث: الذخائر

المادة 22: يمكن للتجار القدرين على مسك مخزن للذخيرة المتوفرين على الضمانات الكافية أن يحصلوا بموجب مقرر وزاري على ترخيص باستيراد ذخائر الأسلحة المتطورة واستيراد الذخائر ومساحيق البارود والأغشية للأسلحة التقليدية المتداولة، من أجل البيع يمنح هذا الترخيص من طرف الوزير المكلف بالشؤون الداخلية الذي يصدر للملتمسين رخصة استيراد.

المادة 23: يمكن أن يتم الترخيص بالاستيراد المباشر إلى موريتانيا وحده. ورغم ذلك، وبصورة مؤقتة، وحتى الانتقال الكلى لمصالح الحكومة الموريتانية إلى نواكشوط، برخص باستيراد الذخائر الموجهة للبيع لمشترين موريتانيين عبر سينلوي

المادة 24: بمجرد الوصول إلى موريتانيا، يتم تخزين هذه الذخائر تحت مسؤولية التجار ويتحملون ما ينجم عنها من أضرار واخطار.

لا يمكن إقامة هذه المخازن إلا في قرى يتواجد بها مركز إداري دائم، على أن تضم المخازن إجباريا مقرا خاصا ومغلقا مزودا بقفلين للأمان، ويوفر كافة ضمانات

السلامة ضد الحريق والسرقة يقع اعتماد المقر من طرف السلطة الإدارية المحلية، ويخضع كل ثلاثة أشهر لرقابتها.

المادة 25: يحظر أي تحويل للذخائر داخل التراب الموريتاني، باستثناء إصدار ترخيص خاص من طرف الوزير المكلف بالشؤون الداخلية أو من طرف قائد دائرة الوجهة المحول إليها.

المادة 26: يتم استيراد الذخائر ومساحيق البارود المتداول تقليديا ووضعها تحت تصرف مستخدميها وفق نفس الشروط المطبقة على الأسلحة المتطورة.

المادة 27: يمسك التجار المرخص لهم سجلا خاصا مرقما ومؤشرا من طرف رئيس الدائرة الإدارية تدون فيه الذخائر التي تدخل والذخائر التي تخرج.

تدون في هذا السجل:

1°) بالنسبة للدخول: تاريخ العملية، الكميات المستوردة، رقم وتاريخ رخصة الاستيراد؛

2°) بالنسبة للخروج: تاريخ العملية، الكميات المستوردة، رقم وتاريخ رخصة الشراء موضوع المادة 28 من هذا المرسوم.

يلزم هؤلاء التجار عند أي طلب من السلطة الإدارية أن يقدموا سجلاتهم ومخزونهم من الذخائر ورخص الشراء التي تبرر ما خرج، وفي حالة ملاحظة نقص دون أن يوجد له تبرير يحرر المدقق محضرا بذلك ويغلق المحل مؤقتا حتى يصدر قرار نهائي من الوزير المكلف بالشؤون الداخلية.

المادة 28: يجب على كل خصوصي يرغب في شراء ذخائر أن يستصحب مسبقا رخصة شراء إذا كان ينوي اقتناءها من تاجر مرخص له ومقيم بموريتانيا، أو استصحاب رخصة استيرادا كان ينوي اقتناءها من الخارج.

المادة 29: تصدر رخص شراء الذخائر هذه عن الوزير المكلف بالشؤون الداخلية أو

عن قائد الدائرة الحائزين على رخص حمل الأسلحة، أما رخص الاستيراد فتصدر حصريا عن نفس الوزير.

المادة 30: يجب على الخصوصيين الراغبين في الحصول على رخصة شراء للذخائر أو استيرادها، أن يرفقوا بطلباتهم نسخا من رخص حمل الأسلحة، التي تحمل بدورها تبرير دفع الضريبة السنوية على الأسلحة ويجب عليهم كذلك تبرير حيازة رخصة القنص وفق الطرق المشروعة، على أن تكون في هذه الرخصة كميات الذخائر المرخص فيها.

المادة 31: لا يمكن استيراد أو شراء ما يزيد على 300 طلقة سنويا لكل ملاح متطور، ولا استيراد أو شراء ما يزيد على 600 أغرام من مسحوق البارود لكل سلاح تقليدي متداول.

المادة 32: يلتزم المستفيدون من التراخيص بعدم منح الذخائر الآئلة إليهم وعدم إعارتها وبيعها.

المادة 33: تطبق الترتيبات المتضمنة في هذا الباب كذلك على الاستيراد والتخزين والبيع والتنازل والنقل وحيازة كافة المواد التي يمكن أن تسهم في صناعة الذخائر والبارود.

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 34:(جديدة):(قانون رقم 63-106 بتاريخ:21 يونيو 1963) يعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف افرنك إفريقي وبسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص قام باستيراد او اقتناء او صناعة، معترف او تنازل او باع اسلحة ممنوعة او ذخائرها وكذلك كل الاشياء التي يمكن ان تدخل في صناعتها. وتعاقب محاولة الاستيراد الغير الشرعي بنفس عقوبة الاستيراد الغير مشروع

وفي حالة العود يمكن رفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 35: تصادر الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في وضعية غير شرعية ويتم اتلافها من طرف السلطة الإدارية.

ومع هذا يمكن أن تؤول هذه الأسلحة ببساطة إلى المصالح العمومية الموريتانية المشاركة في حفظ النظام، وذلك بناء على قرار مسبب من الوزير المكلف بالشؤون الداخلية.

في حالة عدم دفع الحقوق المترتبة قانونا، يمكن مصادرة الأسلحة ويدون ذلك في نفس محاضر معاينة عدم الشرعية. وفي جميع الأحوال تعد محاضر بالمصادرة والإتلاف.

تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر بتاريخ فاتح يونيو 1932 على مخالفة النظم الجمركية بمناسبة استيراد الأسلحة

المادة 36: يمكن في أي وقت، بمجرد قرار من الوزير المكلف بالشؤون الداخلية أن يتم بصورة مؤقتة أو دائمة، سحب رخص الاستيراد الفردية ورخص حمل السلاح ورخص شراء واستيراد الذخائر ورخص تخزين وبيع الذخائر.

المادة 37: مع نهاية كل سنة، يرفع قادة الدوائر للوزير المكلف بالشؤون الداخلية والوزير المكلف بالاقتصاد الريفي نسخة من الجداول الوافية بالضريبة على الأسلحة من أجل التدقيق.

المادة 37 مكررة : يحق لضباط المياه والغابات ، وضباط الصيد وفي غيابهم لرؤساء الدوائر الإدارية التصالح باسم الدولة قبل أو بعد صدور الحكم ولو بصورة نهائية ، بخصوص المخالفات الواردة على مقتضيات هذا المرسوم وتحال نسخ من هذه المصالحات إلى الوزير المكلف بالشؤون الداخلية.

يجوز لرئيس مصلحة المياه والغابات والصيد التصالح في القضايا التي تتجاوز 30000

فرنك إفريقي ، ويتصالح وزير الاقتصاد الريفي على تلك التي تتجاوز 100000 فرنك.

بعد الحكم النهائي لا يمكن التصالح إلا حول الغرامات واسترجاع المحجوزات والنفقات والأضرار.

يجب أن يسدد المبلغ موضوع الصلح خلال المدة المحددة في مستند المصالحة، وإلا انطلقت المتابعة من أجل تنفيذ الحكم .

المادة 38 : يخضع التصدير لأغراض إعادة استيراد الأسلحة المستخدمة للإذن المسبق من طرف الوزير المكلف بالشؤون الداخلية .

المادة 39 : تلغى كل الترتيبات المخالفة لهذا النص.